

통 보

1. 제 목 : 진료 민원에 관한 사항

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○병원에서는 국가유공자 등이 상이처에 대한 진료를 필요로 하거나 질병에 걸린 경우 진료하고 있으며 의료인은 정당한 사유없이 진료거부를 하지 않는다고 안내하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제42조(진료)에 의하여 ‘국가유공자 등이 상이처에 대한 진료를 필요로 하거나 질병에 걸린 경우 국가의 의료시설(보훈병원 포함) 또는 지방자치단체의 의료시설에서 진료한다’라고 정하고 있습니다.

그리고 의료법 제15조(진료거부 금지 등)에 따르면 ‘의료인 또는 의료기관 개설자는 진료나 조산 요청을 받으면 정당한 사유없이 거부하지 못한다’고 정하고 있으며, 보건복지부의 「안전한 진료환경을 위한 가이드라인」에 따르면 환자 또는 보호자 등의 해당 의료인에 대하여 모욕죄, 명예훼손죄, 폭행죄, 업무방해죄에 해당할 수 있는 상황을 형성하여 의료인이 정상적인 의료행위를 행할 수 없도록 한 경우에 한하여 정당한 진료거부 사유로 안내하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 국가유공자와 그 유가족 등 건강한 생활을 유지하고 질병의 예방과 재활서비스에 필요한 진료를 하여야하며 정당한 사유없이 진료를 거부하여서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원의 ‘18년~’19년9월까지 민원내용을 확인한 결과, [표1]과 같이 ♀과에서 진료를 받고 허리통증 등 상태가 더 이상 진전이 없는 환자가 ♥♥과 진료를 희망하여 진료를 받으려 하였으나 ♀과에서 지속 진료가 필요하며 시술·약 처방 중복, 전문위탁도 계속 진료한 ♀과에서 조치해야 한다는 사유 등으로 ♥♥과에서 진료하지 않는 것은 정당한 진료거부 사유가 될 수 없으며 이로 인해 본인이 희망하는 진료를 받지 못한 민원인들은 □□병원 의료진에 대해 불신하는 결과를 초래하고 있습니다.

[표1] ♀과 진료환자에 대한 신경외과 진료 민원 현황

일 자	민원인	내용 요약	접수처
2019.04.21.	○○○	·♀과(☆☆☆ 전문의) 허리통증 시술 ·♥♥과(♀♀♀ 전문의) 진료 희망 → 계속 진료받은 ♀과로 안내	☎☎부
2019.04.22	○○○	·♀과(☆☆☆ 전문의) 허리통증 시술 ·♥♥과(★★★ 전문의) 진료 및 전문위탁 희망 → ♀과에서 계속 진료 또는 전문위탁	☎☎부
2019.09.02.	○○○	·♀과 허리 진료 ·♥♥과(☆☆☆ 전문의) 진료 거부 ·♥♥과(☆☆☆ 전문의) 진료 희망	☒☒☒
2019.09.19	○○○	·♀과(☆☆☆ 전문의) 진료 ·♥♥과(☆☆☆ 전문의) 진료 원함 → ♀과 허리진료 안내	☎☎부
2019.09.26.	○○○	·♀과 허리 진료 ·♥♥과(☆☆☆ 전문의) 진료 원함 → 계속 진료받은 ♀과로 안내	☎☎부

4. 관계기관 의견 : □□병원은 감사결과를 수용하면서 ♀과와 ♥♥과의 허리통증 진료영역에 대한 모호함이 있어 학회차원에서도 문제 시 되고 있는 사항이나 환자의 진료 불편사항을 해소하기 위해 노력하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 의료진에게 진료거부 소지가 있는 행위 방지 및 진료과별 협진 활성화를 위한 교육을 통하여 동일사례가 발생하지 않도록 조치를 취하시기 바랍니다.(통보)